

1010283-03.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: MARCELO YUKIO MISAKA

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o direito da fornecedora, de apurar o furto e de cobrar o valor da energia furtada. Afinal, o Brasil é o país dos morros e seus gatos.

O que não se deve admitir é que aja ela a um só tempo como vítima e juíza da ocorrência, ainda cuidando de coroar o exercício desse rematado juízo de exceção, com a confissão do consumidor de dever exatamente o que ela entende devido, facilmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

5ª Vara Cível

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010283-03.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010283-03.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Carla Regina Tomasi

Requerido:

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO YUKIO MISAKA

Vistos.

CARLA REGINA TOMASI ingressou com ação de anulação de autuação contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL). Sustenta, em síntese, que foi autuado pela requerida ao fundamento de adulteração em seu medidor de energia, e com isso, unilateralmente, a requerida constatou a fraude e apurou um saldo devedor de R\$ 7.907,50. Foi notificada para pagamento do débito e teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso. Por entender ilegal o procedimento da requerida, postula pela procedência do pedido e decretação de anulação do ato que constatou a fraude, declaração de inexistência do débito e pedido de danos morais (fls.01/25). Juntou documentos (fls.26/47).

Citada (fls.56), a requerida ofertou contestação. Alegou, em suma, que o seu procedimento foi legal, já que, uma vez constada a irregularidade no relógio medidor de energia, é lícita a cobrança da diferença, bem como da suspensão no fornecimento de energia elétrica. Assim, postulou a improcedência do pedido

(fls.106/123). Juntou documentos (fls.125/130).

Houve réplica (fls.134/148).

É o relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, pois as questões de fato estão demonstradas nos autos (art. 330, I, do CPC).

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discricão do magistrado, no exame da necessidade ou não, da realização de prova em audiência, ante a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, Ac da 4ª Turma no Resp 3.047, Rel. Min. Athos Carneiro, D.J.U. 17.09.1990).

Não há falar-se em possibilidade de realização de prova pericial, porquanto, em razão do tempo transcorrido e das possíveis modificações ocorridas no objeto da perícia, torna-se inviável e imprestável a realização de perícia para se constatar a fraude.

Ademais, ninguém garante que, após o termo de ocorrência de irregularidade (TOI), o relógio medidor permaneceu intacto.

A presente relação se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, pois temos a autora como consumidora e a requerida como prestadora de serviços.

É fato incontroverso que a requerida compareceu à residência da autora, e, unilateralmente, constatou a suposta fraude, realizou o TOI, cobrando, posteriormente, a diferença apurada no consumo. Ainda, também é incontroverso que não houve a realização de perícia para a constatação da fraude.

A confecção do TOI e constatação de suposta fraude, de forma unilateral, pela requerida, viola de uma só vez, os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que também se aplicam aos procedimentos de ordem administrativa. Tanto que o art. 72 da Resolução 456/2000 da ANEEL determina que seja solicitado os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculando à segurança pública e/ou órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição.

O inciso III, do mesmo artigo, diz que cabe à concessionária, constada a ocorrência de qualquer procedimento irregular, que tenha provocado faturamento inferior ao correto, implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade”.

É bem verdade que a Resolução 90/2001 alterou o inciso II do art. 72 da Resolução 456/2000, permitindo a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor. Contudo, esse novo dispositivo peca por dois motivos, a saber.

Estabelece que esse terceiro pode promover a perícia quando requerida pelo consumidor, e não em caso de suspeita de fraude por interesse da fornecedora.

Em segundo lugar, essa disposição não guarda validade normativa, já que nula nos termos do art. 51, VI, da Lei 8.078/90, por estabelecer a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.

O que deveria ter feito a concessionária, e não fez, era produzir a prova técnica para constatar a fraude, para depois exercer sua pretensão de cobrança das diferenças.

Como dito pelo eminente Desembargador Palma Bisson, ao decidir caso semelhante:

"Inegável o direito da fornecedora, de apurar o furto e de cobrar o valor da energia furtada. Afinal, o Brasil é o país dos morros e seus gatos.

O que não se deve admitir é que aja ela a um só tempo como vítima e juíza da ocorrência, ainda cuidando de coroar o exercício desse rematado juízo de exceção, com a confissão do consumidor de dever exatamente o que ela entende devido, facilmente obtida, é claro, a partir de grave ameaça assim resumida na sua tihosa injustiça: ou confessa, ou continuará a viver no escuro; e, ao confessar, mas não pagar, tornará a experimentar a escuridão.

Vou além.

O que mais me impressiona no lhano trato que a fornecedora afirma dispensar ao consumidor, sempre, é claro, balizado pela Resolução nº 456/00 da ANEEL, é a desfaçatez daquela em descumprir até mesmo o que esta lhe impõe, com o propósito de restar fielmente caracterizada a irregularidade (furto ou desvio de energia).

O art. 72 da resolução em tela deveras dispunha que, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular que não lhe fosse atribuível e que tivesse provocado faturamento inferior ao correto, a concessionária deveria adotar as seguintes providências: "I- emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como(...); II - solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidos e/ou demais equipamentos de medição" (grifei).

Pois tanto no presente agravo como em centenas de outros congêneres que já despachei, a fornecedora jamais juntou qualquer laudo pericial do órgão vinculado à segurança pública e/ou metrológico oficial, sempre e sempre, ao revés, extraindo a certeza sobre a irregularidade, sua autoria, termo inicial, a partir dos termos de ocorrência de irregularidade que ela unilateralmente lavra, como se pudesse parar por aí para vender o que simplesmente a si registra, como verdade.

Dirá ela: mas o inciso II do art. 72 da resolução em apreço foi alterado pela Resolução nº 90/2001 da ANEEL; agora somente devo promover a perícia técnica, " a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor (grifei).

Pois digo eu que essa disposição vale rigorosamente nada, equivalendo a cláusula contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços, nula de pleno direito, por exatamente estabelecer a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor (CDC, art. 51, VI)." (Agravo de Instrumento 1.002.550-0/2 - 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça)

Ainda, nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Porque adulteração de medidor de energia elétrica configura em tese furto, sua apuração administrativa pela concessionária, para gerar alguma credibilidade, haverá de se cercar dos requisitos do flagrante criminal.

A propósito, a Resolução ANEEL nº 456/2000, ao cuidar da suspeita de fraude, impõe à concessionária a lavratura de "Termo de Ocorrência de Irregularidade" - as maiúsculas são do texto original - com amplitude de detalhes (art. 72, I). Facultava, na redação originária, "perícia técnica, a ser realizada por terceiro

legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor" (idem, II). Para tanto, e porque é intuitiva a impossibilidade da "verificação" técnica no local e de imediato, prevê o acondicionamento do "medidor e/ou demais equipamentos de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada", para encaminhamento à perícia (idem, § 4o).

Alterada pela Resolução ANEEL nº 90, de 27 de março de 2001, a nova redação determina à concessionária que solicite "os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor".

Ao facultar e ao condicionar a perícia, no passado, a requerimento do consumidor, a norma acabava por fragilizar o convencimento do ato unilateral, que, por si, culminava por a nada se prestar. O texto em vigor, inobservado, afasta o senão. Afinal, se ao próprio Poder Público e no âmbito penal o auto de prisão flagrante se subordina ao contraditório em Juízo, com muito mais razão se exigirá cautela formal maior de mera prestadora de serviço.

Quer dizer, a apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica, porque de crime se trata, ou a de outro órgão oficial de metrologia." (APELAÇÃO C/ REVISÃO Nº 994438- 0/0, Rel. Celso Pimentel).

O dano moral, no caso, restou demonstrado, porquanto a fraude no medidor de energia pode consistir, em tese, fato criminoso. Logo, a requerida imputou ao autor um crime. Isso supera os meros aborrecimentos da vida civil e cria sérios transtornos na vida das pessoas, que merecem ser indenizados.

Levando-se em consideração as condições socioeconômicas dos envolvidos, o grau de reprovação da conduta, a dimensão e repercussão do dano, a vedação ao enriquecimento sem causa e as finalidades punitivas e ressarcitórias da indenização, fixo em R\$ 3.000,00 (mil e quinhentos reais) a indenização. Valor superior poderia levar a ideia de vantagem em ser vítima da conduta da ré.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a nulidade do termo de ocorrência de irregularidade de fls. 124, e por consequência, declaro a inexigibilidade da diferença cobrada com base nesse termo, condeno a parte-ré ao pagamento de danos morais em favor da parte-autora no valor de R\$3.000,00, que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP desde a data da sentença (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data dessa decisão. Ainda, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R\$ 1.000,00 tendo em vista a natureza da causa, a desnecessidade de audiências e o trabalho do advogado.

P.R.I.
Araçatuba, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA